공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2020 - 041호 2020. 2. 6.

사 건 번 호 2018안정0523

사 건 명 ㈜메타노이아의 부당한 표시광고행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 메타노이아
김포시 통진읍 옹정로 64-55
대표이사 OOO

심 의 종 결 일 2020. 1. 17.

주 문

1. 피심인은 자신이 생산·판매하는 '화락숯불난로' 제품에 대하여 다음 각 목과 같이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 표시·광고행위를 하여서는 아니 된다.

가. 자신이 제조·판매하는 건설현장용 난로제품의 원료인 무연탄을 숯이라고 거짓·과장하여 표시·광고하는 행위

나. 자신이 제조·판매하는 건설현장용 난로제품이 인체에 무해하다는 점에 대하여 객관적인 증거에 의해 확인되지 않고 오히려 유해가스가 발생할 가능성이 있음에도 인체에 무해하다며 거짓·과장하여 광고하는 행위

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 1.의 행위를 함으로써 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 1> 기재의 문안대로 1개 중앙일간지 2면, 3면, 사회면 또는 경제면에 3단×10cm 크기로 토요일, 일요일, 공휴일을 제외한 평일에 1회 게재함으로써 공표하여야 한다. 다만 공표 관련 대상 일간지의 범위, 게재면, 글자의 크기, 게재방법 등에 관한 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거쳐야 한다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 104,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부처: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 지위 및 일반현황

1 피심인은 화학제품 제조판매업을 영위하는 자로서, 표시·광고의 공정화에 관한 법률[1] 제2조 제3호의 규정에 의한 사업자에 해당한다. 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>의 기재와 같다.

1) 2018. 6. 12. 법률 제15699호로 개정되어 2018. 12. 13. 시행된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

<표 1> 일 반 현 황

(기준: 2018. 12. 31., 단위: 백만 원, 명)

설립일자	업 종	주요 재무현황			상시고용 종업원수
		자본금	매출액	자산총액	
2017. 5. 18.	화학제품 제조업	200	4,823	2,600	1

* 출처: 피심인 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 건설현장용 난로제품 시장 현황 및 특징

2 건설현장용 난로제품 시장 규모는 연간 30만 톤 규모로 추정되며, 겨울철에 한시적으로 사용되는 제품 특성상 계절 및 기온에 따라 시장 규모의 변동이 큰 특징이 있다.

3 건설현장용 난로제품 시장에서는 갈탄을 주원료로 하는 제품이 가장 많이 유통되고 있으며, 고체에탄올, 목탄 등을 주원료로 하는 제품도 판매되고 있다. 피심인이 제조·판매하는 건설현장용 난로 '화락숯불난로'(이하 '이 사건 제품'이라 함)는 철제용기에 무연탄과 성형목탄이 혼입되어 있는 제품이다.

4 이러한 난로제품은 겨울철 건설현장에서 콘크리트 양생작업이나 근로자의 보온 용도로 주로 사용되는데, 콘크리트를 타설하고 난로를 피운 후 천막을 덮어 밀폐하는 방식으로 이용된다.

2) 관련 규제 현황

5 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」(이하 '목재이용법'이라 함) 및 「목재제품의 규격과 품질기준」(이하 '목재품질기준고시'라 함)에서는 목탄(숯)과 성형목탄(성형숯)의 구체적인 종류 및 정의 등을 아래 <표 2>과 같이 정하여 관리·규제하고 있다.

<표 2> 이 사건 팸플릿 광고내용(일부발췌)

분류	종류	정의
목탄	임목탄	침엽수, 활엽수 원목을 탄재로 하여 가마형 제탄시설에서 제조한 것
	대나무숯	대나무를 탄재로 하여 가마형 제탄시설이나 기계형 제탄시설에서 제조한 것으로 대나무 원형을 유지한 통대나무숯이나 일정한 형태를 가지는 조각 대나무숯을 모두 포함
	톱밥숯	목재나 대나무의 삭편, 종실, 톱밥, 대팻밥, 수피 등을 탄재로 하여 평가마 또는 기계형 제탄시설에서 제조한 것으로 물 등을 사용하여 소화하거나 냉각한 것
성형목탄	톱밥성형탄	일정한 형태로 성형 후에 탄화한 것으로 결합제 및 착화제 등 화학물질을 함유하지 않은 것
	숯가루성형탄	톱밥숯을 결합제(밀가루, 전분 등)와 착화제를 사용하여 여러 가지 형태로 성형한 것
	구멍탄 착화용성형탄	톱밥숯을 결합재나 착화제를 혼합, 구멍탄형으로 성형하여 구멍탄 착화용으로 제조한 것

* 출처: 「목재제품의 규격과 품질기준」(국립산림과학원고시 제2018-8호) 제2조 제2항 제4호, 부속서14(성형목탄) 및 부속서15(목탄)

6 목재제품을 생산·수입하는 자는 제품을 판매·유통하기 위해 목재이용법에 따라 미리 정해진 기관에서 규격·품질검사를 실시하여야 한다. 또한 그 결과를 소비자가 쉽게 알아볼 수 있는 위치에 법령의 기준에 따라 표시해야 하며, 이를 위반한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.[2)]

7 이 사건 제품의 경우 주원료인 무연탄은 석탄이므로 목재이용법의 적용을 받

2) 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 제20조 ① (생략)
② 제1항에 따라 규격과 품질 기준이 고시된 목재제품을 생산한 자 또는 수입한 자는 해당 목재제품을 판매·유통하려는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 의뢰하여 미리 규격·품질검사를 실시하여 해당 목재제품이 규격·품질 기준에 적합한 것임을 스스로 확인하여야 한다. 다만, 목재펠릿 등 대통령령으로 정하는 목재제품을 수입한 자가 이를 통관하려는 경우에는 미리 규격·품질검사를 받아야 한다.
③~⑤ (생략)
⑥ 제2항에 따라 규격·품질검사를 받은 목재제품을 통관·판매·유통·보관하려는 자는 규격·품질검사 결과를 소비자가 쉽게 알아 볼 수 있는 위치에 표시하여야 한다.
⑦~⑧ (생략)
⑨ 제2항부터 제8항까지에 따른 규격·품질검사의 절차 및 유효기간, 기관등에 대한 지정·인정의 기준, 절차, 변경 및 취소, 반송·폐기 방법, 규격·품질표시의 기준 등 목재제품의 규격·품질검사 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 제45조 ① (생략)
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다
1. (생략).
2. 제20조제9항에 따른 규격·품질표시 기준을 위반하거나 거짓으로 표시한 자
3.~10. (생략).

지 않고, 착화제인 성형목탄에 대하여는 목재이용법에 따라 규격·품질검사를 실시하고 이에 대해 법령의 기준에 따라 표시하여야 할 의무가 있다.

8 석탄의 종류 및 정의에 대하여 법적으로 규정하고 있는 바는 없으나, 통상적으로 석탄은 식물이 퇴적되어 지열·지압에 의해 생성된 가연성 암석을 일컬으며, 탄화된 정도에 따라 무연탄, 유연탄 등으로 분류된다. 즉 무연탄은 암석이고 숯은 목재가공품으로 물질의 종류가 전혀 다르며, 생성과정, 구성성분 및 관련 법규상 규제 등을 종합적으로 고려할 때 다른 물질에 해당한다.

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

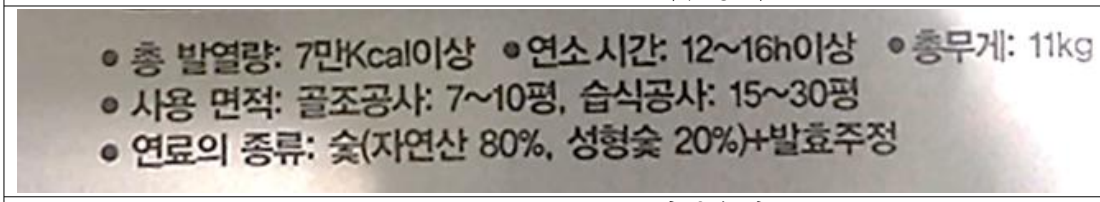
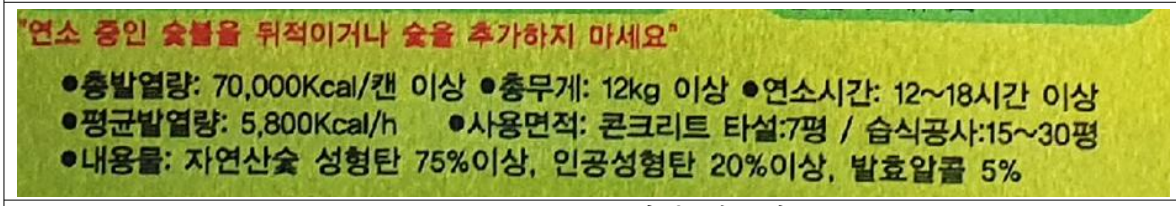
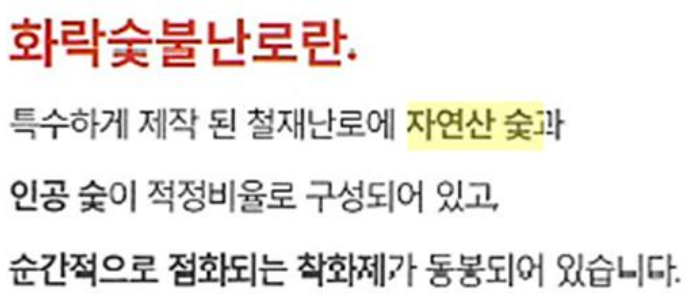
1) 무연탄을 '자연산 숯'이라고 표시·광고한 행위

9 피심인은 2017년 9월부터 2019년 2월까지 이 사건 제품을 제조·판매하면서 이 사건 제품의 주원료가 무연탄임에도 불구하고 아래 <그림 1>과 같이 제품용기에 무연탄을 '숯(자연산)', '자연산숯 성형탄'으로 표시하였고, 팸플릿에는 '자연산 숯'으로 광고하였다.(이하 '제1행위'라 함)

10 이러한 사실은 신고서(심사보고서 소갑 제1호증[3]), 사실확인서(소갑 제5, 6호증), 제품용기(소갑 제7호증), 팸플릿(소갑 제8호증), 위장제품 단속 결과보고(소갑 제10호증), 소명자료(소갑 제12호증), 피심인 의견서(소갑 제13호증) 등을 통해 확인된다.

<그림 1> <u>이 사건 제품용기 및 팸플릿 표시·광고내용</u>

3) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

2018년도 제품용기

2019년도 제품용기

2018년도 제품 팸플릿


2) 인체에 무해하다고 광고한 행위

11 피심인은 2017년 9월부터 10월, 2018년 9월부터 10월까지 아래 <그림 2>와 같이 팸플릿을 통해 '유독가스 발생이 거의 없음', '유해물질 발생이 적은', '인체에 무해하다' 등의 표현을 사용하여 이 사건 제품이 일산화탄소와 같은 유해가스가 발생하지 않아 인체에 무해한 것처럼 광고하였다.(이하 '제2행위'라 함)

12 이러한 사실은 사실확인서(소갑 제5호증), 팸플릿(소갑 제8호증), 소명자료(소갑 제12호증), 피심인 의견서(소갑 제13호증) 등을 통해 확인된다.

<그림 2> <u>이 사건 팸플릿 광고내용(일부발췌)</u>

2018년도 제품 팸플릿
착화초기 연기발생이 없고, 유독가스발생이 거의 없음 유해물질 발생이 적은점, 인체에 무해하고
2019년도 제품 팸플릿
야간 질식사고 ZERO! 불완전연소가 없어 연기발생이 없음 연기, 유색, 유취, 유독가스 발생 미미 갈탄대비 유해물질 발생이 적은점. 인체에 무해하고

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

법 제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지)

① 사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고
2. ~ 4. (생략)

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령[4] 제3조(부당한 표시·광고의 내용)

① 법 제3조제1항제1호에 따른 거짓・과장의 표시・광고의 표시・광고는 사실과 다르게 표시・광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시・광고하는 것으로 한다.

② ~ ⑤ (생략)

4) 2013. 12. 30. 대통령령 제25050호로 개정되어 2014. 1. 1. 시행된 것을 말한다, 이하 '법 시행령'이라 한다.

2) 법리

13 법 제3조 제1항 제1호는 “사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 거짓·과장 등의 표시·광고행위를 하거나 다른 사업자 등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있고, 법 시행령 제3조 제1항은 “거짓·과장의 표시광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.”고 규정하고 있다.

14 따라서 거짓·과장의 표시·광고행위가 성립하기 위해서는 표시·광고내용의 거짓·과장성, 소비자오인성 및 공정거래저해성이 인정되어야 한다.

15 거짓·과장의 광고행위에 해당하는지 여부는 광고내용이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀렸는지 여부, 광고내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부, 당해 광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

16 한편, 광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하며,[5] 공정거래 저해성 여부는 광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[6]

다. 제1행위의 위법 여부

1) 거짓·과장성

17 피심인은 이 사건 제품의 주원료로 숯이 아닌 무연탄을 사용하였으며, 이러

5) 대법원 2003. 6. 27. 선고 2002두6965 판결 참조
6) 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누3875 판결, 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누14066 판결 등 참조

한 사실은 서울국유림관리소가 2018년 2월경 실시한 목재제품 품질단속 결과보고서, 피심인 의견서, 심의 시 피심인의 진술 등에 의해 인정된다.

18 앞서 1. 나. 2) 항에서 살펴본 바와 같이 무연탄과 숯은 사전적 의미, 물질의 종류, 생성과정, 구성성분 및 인체에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려할 때 동일한 물질로 볼 수 없음에도 피심인은 무연탄을 '자연산 숯'이나 '자연산숯 성형탄'이라고 사실과 다르게 표시·광고하였다.

19 따라서 피심인은 이 사건 제품의 원료인 무연탄을 '자연산 숯'이라고 사실과 다르게 표시·광고하였으므로 거짓·과장성이 인정된다.

2) 소비자 오인성

20 일반적인 소비자들이 '자연산 숯'이라는 표현을 접하면, '숯'의 사전적 정의 및 일반적인 용례에 따라 이 사건 제품의 주원료를 목탄으로 오인하거나 오인할 우려가 있다.

21 특히 이 사건 제품은 원료가 용기에 담긴 채 판매되므로 제품을 개봉하기 전까지 소비자는 원료에 대해 직접 확인할 수 없으며, 나아가 피심인이 사용한 무연탄은 가루 형태의 석탄을 뭉쳐 가공한 것으로 성형목탄과 모양과 색이 매우 유사하기 때문에 제품을 개봉하여 원료를 확인한다 하여도 이를 쉽게 구분할 수 없는 바, 소비자들은 사업자가 제시한 제품용기 표시 및 팸플릿의 표시·광고 내용을 신뢰하여 그대로 받아들이는 것이 일반적이다.

22 따라서 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 이 사건 표시·광고를 접할 경우 이 사건 제품의 주원료가 숯인 것으로 오인하거나 오인할 우려가 있으므로 소비자 오인성이 인정된다.

3) 공정거래저해성

23 이 사건 제품은 용기와 원료로 구성된 난로 제품으로, 원료의 종류에 따라 발열량, 연소시간 등 제품의 성능이 결정되고, 연소 시 발생하는 유해가스의 종류와 양 등 안전성에 영향을 받는다.

24 따라서 난로 제품의 원료는 소비자의 안전과 제품의 구매선택에 영향을 미치는 핵심적인 요소에 해당하는데, 주원료가 무연탄임에도 자연산 숯인 것처럼 표시·광고한 피심인의 행위는 소비자의 합리적인 선택을 방해하여 공정한 거래질서를 저해하거나 저해할 우려가 있으므로, 공정거래저해성이 인정된다.

4) 소결

25 피심인의 위 제2. 가. 1)항 광고행위는 법 제3조 제1항 제1호에서 금지하고 있는 거짓·과장 광고에 해당되어 위법하다.

라. 제2행위의 위법 여부

1) 거짓·과장성

26 이 사건 제품은 무연탄과 성형목탄으로 이루어져 있어 공기가 잘 통하지 않는 환경에서 연소하는 경우에는 일산화탄소가 발생하는데, 일산화탄소는 사람이 흡입할 경우 일산화탄소 중독으로 질식을 일으켜 사망까지 이르게 할 수 있는 인체에 유해한 가스이다. 또한 무연탄을 연소할 때 발생하는 황산화물과 질소산화물은 호흡기 질환을 일으키는 등 인체에 유해한 영향을 미칠 수 있다.

27 반면 피심인은 이 사건 제품이 인체에 무해하다고 광고하면서도 이 사건 제품이 유해가스가 발생하지 않아 인체에 무해한지 여부에 대한 실험을 실시하여 확인한 사실이 없을 뿐 아니라 표시·광고한 내용에 대한 실증자료가 없다는 것을 인정하고 있다.

28 이를 종합적으로 고려할 때, 이 사건 제품 사용 시 일산화탄소를 비롯한 여러 유해가스가 발생할 수 있고 이는 인체에 유해한 영향을 끼칠 수 있음에도, 피심인은 유독가스가 거의 발생하지 않아 질식사고의 위험성이 없고 인체에 무해한 것처럼 사실과 다르게 광고하였으므로 거짓·과장성이 인정된다.

2) 소비자 오인성

29 일반적인 소비자는 제품을 사용하는 중에 유해가스가 발생하는지 여부 및 인체에 무해한지 여부에 대하여 직접 확인할 수 없으므로 특별한 사정이 없는 한 사업자가 광고한 내용을 그대로 받아들이는 것이 일반적이다.

30 뿐만 아니라 피심인은 이 사건 제품의 주원료인 무연탄을 숯이라고 표시·광고하였으므로 무연탄을 연소할 때 유해가스가 발생할 수 있다는 위험성을 알고 있는 소비자라 하더라도 이 사건 제품의 유해성에 대하여 정확하게 인식하기 어렵다.

31 따라서 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 피심인의 위 광고를 접할 경우 유해가스가 거의 발생하지 않아 인체에 무해한 것으로 오인하거나 오인할 우려가 있으므로 소비자 오인성이 인정된다.

3) 공정거래저해성

32 건설현장용 난로 제품을 구매·선택함에 있어, 연소시 유해가스가 발생하는지 및 인체에 무해한지 여부는 이를 사용하는 소비자의 생명·신체의 안전에 직결되는 요소이므로 중요한 고려요인으로 작용하며, 구매·선택에 실질적인 영향을 미친다.

33 따라서 인체의 안전과 관련된 중요한 정보에 대하여 사실과 다르게 표시·광고한 이 사건 행위는 소비자의 합리적인 구매선택에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 바, 공정한 거래질서를 저해하거나 저해할 우려가 있는 행위로 인정된다.

4) 소결

34 피심인의 위 제2. 가. 2)항 광고행위는 법 제3조 제1항 제1호에서 금지하고 있는 거짓·과장 광고에 해당되어 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

35 피심인이 장래에 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제7조를 적용하여 향후 금지명령을 부과하기로 한다. 또한 이 사건 광고로 인하여 소비자에게 남아있는 기만적 효과를 제거할 필요가 있는 점 등을 감안하여 공표명령을 부과하기로 한다.

나. 과징금 부과

36 피심인의 위 제2. 가. 1) 내지 2)항 행위는 소비자의 건설현장용 난로제품에 대한 합리적 선택권을 방해하여 공정한 거래를 저해할 우려가 있다고 판단되므로 법 제9조, 법 시행령 제12조, 제15조 및 '표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반사업자 등에 대한 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'[7]를 적용하여 피심인에게 과징금을 부과하기로 한다.

1) 산정기준

가) 위반기간

37 피심인의 위 제2. 가. 1)항 내지 2)항의 위반행위 기간은 표시·광고행위 기

7) 2017. 9. 29. 공정거래위원회 고시 제2017-14호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

간인 2017년 2월부터 2019년 2월까지이다.

나) 관련매출액

38 관련매출액은 법 제9조 및 법 시행령 제12조 제1항에 따라 이 사건 광고기간 동안 피심인이 판매한 이 사건 제품의 판매대금 9,477,690,246원이다.

다) 부과기준율

39 피심인의 법 위반행위의 부당한 표현의 내용이 상품의 성분·성능·효과 등 인체 또는 안전과 관련되어 있고, 부당한 표현이 표시·광고 내용 중 중점적으로 강조된 점 등을 고려할 때, 위반행위가 '중대한 위반행위'에 해당하므로 과징금 고시 Ⅳ. 1. 가. 1)의 규정에 따라 부과기준율 1.1%를 적용하기로 한다.

라) 산정기준

40 산정기준은 위 제3. 나. 1) 나)항의 관련매출액에 위 제3. 나. 1) 다)항의 부과기준율을 곱한 104,254,592원이다.

2) 1차 조정 및 2차 조정

41 피심인에게 과징금 고시 Ⅳ. 2. 내지 3. 규정에 따른 1, 2차 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 1차 및 2차 조정 산정기준은 모두 위 제3. 나. 1) 라)항의 산정기준과 동일하다.

3) 부과과징금 결정

42 피심인에게 과징금 고시 Ⅳ. 4.의 규정에 따른 조정사유가 없으므로 위 제3. 나. 2)항에서 정한 2차 조정 산정기준에서 백만 원 미만을 버린 104,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

43 피심인의 위 제2. 가. 1) 내지 2)항 행위는 법 제3조 제1항 제2호 및 제4호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제7조, 과징금 부과에 대하여는 법 제9조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2019년 2월 6일

의 장 위 원 신 영 호

위 원 김 재 신

위 원 김 봉 석

<별지 1>

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 주식회사 메타노이아는 건설현장용 난로제품「화락숯불난로」를 제조·판매하면서 다음과 같이 거짓·과장의 표시·광고행위를 하여 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

○ 화락숯불난로의 주원료가 무연탄임에도 불구하고 '자연산 숯' 이라고 사실과 다르게 표시·광고한 행위

○ 화락숯불난로를 사용하는 과정에서 일산화탄소 등과 같은 유해가스가 발생할 수 있음에도 연소 시 유해가스가 발생하지 않고 인체에 무해한 것처럼 사실과 다르게 광고한 행위

2020년 월 일

주식회사 메타노이아

대표이사 OOO